

Sent
158/22

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
LA SPEZIA
N. 1890/21 R.G.
N. 158/22 Rep
Sent. N.



1030/22 CION

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DELLA SPEZIA

Il Giudice di Pace della Spezia, dott. Paolo Oneto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N° 1890/2021 del Reg. Gen. promossa da

GROSSO Riccardo

OPPONENTE
in proprio

CONTRO

SPEZIA RISORSE S.p.a.

OPPOSTA

rappresentata dal Funzionario delegato dott. Alessandro Merciarì

OGGETTO: opposizione avverso ingiunzione di pagamento Prot. n. 4592/2019 emessa dalla società Spezia Risorse S.p.a. in nome e per conto del Comune della Spezia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 24 novembre 2021 il ricorrente ha depositato ricorso per l'annullamento dell'atto epigrafato emesso dalla società di riscossione Spezia Risorse S.p.a.

Il Giudice di Pace, sospeso interinalmente il provvedimento opposto, fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 22 febbraio 2022.

A tale udienza nessuno compariva ed il procedimento veniva rinviato con rituale comunicazione al 15 marzo 2022 in cui, presenti le parti come sopra epigrafate, il giudice, letti gli atti di causa, ritenuta la stessa matura per la

A00 SPEZIA RISORSE
Protocollo Arrivo N. 5224/2022 del 25-03-2022
Doc. Principale - Copia Documento

decisione, invitate le stesse alla discussione, dava lettura immediata del dispositivo ai sensi di Legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e deve, quindi, essere respinto.

L'opponente espone - quale motivi di doglianza - l'illegittima applicazione dell'articolo 27 comma sesto C.d.s in merito alla maggiorazione del 10% applicata alle somme capitale dovute nonché l'omessa indicazione del dettaglio iscrizione a ruolo.

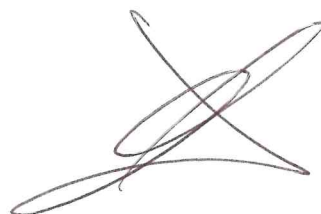
L'ente di riscossione contestava quanto contenuto nel ricorso depositato, ritenendo corretta l'applicazione delle maggiorazioni di cui al predetto articolo 27 e non previsto il dettaglio di cui sopra.

Per quanto concerne l'asserita illegittimità della maggiorazioni *ex Legge* 689/1981 occorre precisare quanto segue.

Il presupposto normativo dell'applicazione di tali penalità risiede nell'articolo 27 della legge 689/1981 che prevede, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione, l'iscrizione a ruolo del credito maggiorato di aumenti semestrali (*riscossi in via anticipata all'avvio del semestre*) pari al 10% del valore del credito.

Nel caso delle multe, l'unica maggiorazione applicabile, secondo la Suprema Corte di Cassazione, è costituita dalla metà del massimo edittale preteso secondo l'articolo 203 del Cds.

Infatti, la stessa (Cass. 3701/2007) ha ritenuto illegittima l'applicazione delle maggiorazioni in esame in quanto *«alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l'art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla Legge n.689 del 1981, art. 27, in*



caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza-ingiunzione, prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%."

L'illegittimità dell'applicazione di tali maggiorazioni, deriva dall'aver erroneamente continuato ad applicare le disposizioni normative previste dalla legge 689/1981 anche all'indomani dell'introduzione nel nostro ordinamento del nuovo codice della strada (Dlgs 285/1992).

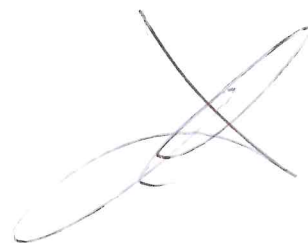
Nel previgente sistema configurato dalla legge sulla "depenalizzazione", gli atti di accertamento - contestuali o notificati successivamente - della violazione, non costituivano titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 n. 1, del codice di procedura civile.

In tale sistema, la natura di titolo esecutivo spetta(va) solo all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18, ultimo comma, della legge 689/1981, quale provvedimento conclusivo di un *iter* procedurale complesso.

L'*incipit* di tale procedimento era costituito dal mancato pagamento in misura ridotta delle somme indicate nell'atto di accertamento.

L'*iter* prevedeva una prima fase intermedia, individuata dall'articolo 17 -della legge 689/1981, e costituita dal «rapporto (proposto dall'agente accertatore) (...) all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti.

La seconda fase era quella *ex* articolo 18, ove «l'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge' il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione».



Il comma 6 di tale ultimo articolo dispone(va) espressamente che «l'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo».

Appare del tutto evidente che la qualificazione di titolo esecutivo appartiene all'atto finale di un procedimento (rispettoso del contraddittorio) volto a individuare la responsabilità di colui che appare aver commesso il fatto.

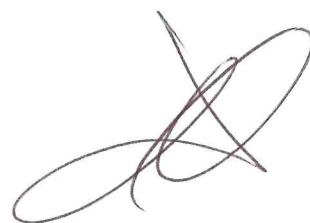
Le conseguenze del mancato ottemperamento all'ordinanza (entro il termine di 30 giorni *ex* articolo 18, comma 4, della legge 689/1981) sono determinate nell'articolo 27 della stessa legge, rubricato «esecuzione forzata».

Ai sensi del comma 1 di tale articolo «(...) *decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità, che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso*».

Il comma 6 dell'articolo 27 prevede la sanzione contestata: «*salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti (...)*».

Pertanto, in origine, la sanzione della maggiorazione per ritardato pagamento costituiva la conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria correlata all'ordinanza-ingiunzione, in sostanza configurandosi quale sanzione ulteriore correlata all'inadempimento di un ordine dell'autorità.

Nell'attuale sistema configurato dal nuovo codice della strada, l'efficacia esecutiva è conferita, in via anticipata, direttamente al verbale di accertamento,



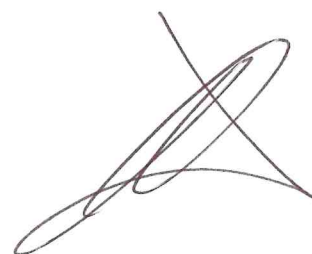
ai sensi del comma 3 dell'articolo 203 (mediante l'applicazione della sanzione pari alla metà del massimo edittale), senza che a ciò sia necessaria un'ulteriore attività della pubblica amministrazione e senza che si configuri alcuna forma di mancato "ottemperamento all'ordine dell'autorità."

Nel precedente sistema, come detto, la *ratio* di tale maggiorazione era rinvenibile nel mancato ottemperamento dell'ordine emesso dal prefetto o dalla diversa autorità competente; vigente il nuovo regime, viene a mancare il presupposto logico-giuridico necessario per l'applicazione della sanzione della maggiorazione.

Pertanto, l'inserimento - nelle cartelle esattoriali relative a multe stradali ovvero nelle ingiunzioni di pagamento, da parte di soggetti delegati alla riscossione - delle maggiorazioni previste dal citato articolo 27 della legge 689/1981, si porrebbe in aperto contrasto con il senso e la portata della stessa legge 689/1981.

Sulla scia della suddetta pronuncia della Suprema Corte, anche la giurisprudenza di merito ha dichiarato la nullità delle maggiorazioni applicate nelle cartelle (ex multis *giudice di pace di Roma* 30793/2007, 38809/2009, 39546/2009; *sentenza giudice di pace di Rieti* 539/2007; *sentenza giudice di pace di Avezzano* 207/2009, *Parere della Prefettura di Novara* del 09 ottobre 2013, *Nota dell'Avvocatura Generale dello Stato* del 31 luglio 2013 e *Tribunale di Genova – Sez. 1^ Civile – G.U. M. C. Scarzella* – 03/04/2014).

Tuttavia sul punto è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione che - sottolineando il contrasto tra la nota sentenza n. 3701 del 2007 e quella n. 22100 del 2007 - ha precisato con successive pronunce (1884/2016 e 21259/2016), che



"In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva": tale indirizzo è stato confermato ulteriormente dalla Suprema Corte anche nell'anno 2018 (4554/2018 e 17901/2018).

In merito alla mancata indicazione – a detta dell'opponente – d'invio del dettaglio dell'iscrizione a ruolo, l'eccezione è inconferente trattandosi di procedura diversa e non posta in essere dall'odierna società di riscossione.

Stante quanto precede, codesto Giudicante ritiene di dover confermare l'atto impugnato. Spese di lite interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Spese di lite compensate.

La Spezia, lì 15 marzo 2022

**Il Giudice di Pace
(dott. Paolo Oneto)**

DEPOSITO
18 MAR. 2022
GIUDICE DI PACE DELLA SPEZIA

